

1008986-83.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: LUIS MARIO MORI DOMINGUES

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... pagamento de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco. Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à da autora.

Confira-se:

"Responsabilidade Civil - Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Cível

Rua Ímola, 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1008986-83.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1008986-83.2021.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Edinei das Dores Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS MARIO MORI DOMINGUES

Vistos.

EDINEI DAS DORES SILVA propôs ação em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO SA, alegando que em 09/10/2021, às 09:00 horas, a requerente, como se dirigiu ao Supermercado Arena Atacado com intuito de realizar um saque no caixa 24 horas do estabelecimento. Após realizar o saque, a requerente foi abordada por três indivíduos, que começaram a agir de forma estranha, falando que o seu cartão estava travado no caixa e que iriam auxiliá-la. Nesse momento, um dos indivíduos pegou o cartão e não queira devolver, e começaram a pressionar a requerente, com muita insistência, para digitar a senha.

Com medo de sofrer alguma violência, acabou digitando a senha, sem entender muito bem o que estava acontecendo, e logo após devolveram um cartão idêntico ao da requerente, porém, esta, só percebeu que não se tratava do seu cartão ao chegar em casa. De imediato a requerente, entrou em contato com o Banco para bloquear o cartão, e foi constatado que a requerente foi vítima de um golpe, e para sua surpresa tomou conhecimento que utilizaram o seu cartão para fazer uma compra no valor de R\$ 4.999,99, outra no valor de R\$ 4.750,00, uma transferência bancária no valor de R\$ 1.500,00, e um saque no valor de R\$ 1.000,00, totalizando R\$ 12.249,99 (doze mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), e ainda

tentaram realizar outras compras, porém o cartão já se encontrava bloqueado. Requer o pagamento dos danos materiais no valor de R\$ 12.249,99 (doze mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado e acrescido dos juros legais, referente aos valores que foram saqueados da conta da requerente, bem como danos morais. Devidamente citado, o banco réu contestou o feito requerendo a improcedência da ação.

Houve replica.

As partes se manifestaram por não produzir outras provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é procedente.

Conforme narrativa da inicial, durante a utilização do Caixa Eletrônico 24 horas pela Autora, foi ela vítima de furto do cartão e da senha, em golpe conhecido na praça e descrito na inicial.

A relação entre as partes é de consumo.

Diferentemente de outros feitos que tramitam por esta Vara, em que os consumidores confessam ter pedido ajuda a terceiro para realizar operações bancárias (e assim violam seu dever contratual de guarda do plástico e sigilo da senha), neste caso concreto, a inicial traz narrativa de que o cartão da Autora, para a conta conjunta da autora, foi furtado no terminal de auto-atendimento.

O furto somente foi praticado mediante ardil, uma vez que a autora foi ludibriada por terceiros que trocaram o seu cartão por um falso. Ainda, os meliantes visualizaram sua senha enquanto estava sendo digitada, é dizer, a senha não foi entregue.

Invocando a autora fato negativo (não realização da transação impugnada), caberia ao Réu a prova da regularidade das transações e também da omissão por parte do titular na cautela para a guarda do cartão de débito.

Mas nenhuma prova disso veio aos autos.

Ao contrário. O próprio banco confirma que houve um golpe, em outras palavras, que o sistema que ele oferece para seus clientes é passível de fraudes.

Forçoso concluir-se, assim, que o que houve foi o furto do cartão e da senha da Autora (e não culpa exclusiva sua pelos fatos, em razão de descumprimento de seus deveres contratuais perante o banco).

A subtração do cartão com a troca por outro sem que ela percebesse caracteriza o crime de furto qualificado pelo emprego de destreza por parte do agente (Art. 155, parágrafo 4º do Código Penal).

A jurisprudência já se assentou pela nulidade da cláusula que transfere ao titular do cartão a responsabilidade pelo pagamento de despesas feitas entre o furto/roubo e a comunicação deste à operadora do cartão de crédito ou ao banco. Também já se assentou pela inexigibilidade dos valores impugnados em situações análogas à da autora.

Confira-se:

"Responsabilidade Civil - Indenizatória - Declaração de inexigibilidade de dívida e danos morais - Movimentações fraudulentas efetuadas com o cartão de crédito da autora, furtado por criminoso que adentrou seu estabelecimento - Responsabilidade do Réu pelas transações fraudulentamente efetuadas - Fraude cometida por criminoso não é genuíno fato de terceiro, porque não elide o nexo causal (já que há obrigação contratual de zelar pela segurança das operações) - Inexigibilidade da dívida objeto das transações impugnadas." (TJ-SP, Apelação nº 9000817-67.2008.8.26.0506, Relator Des. Fernandes Lobo, 22ª Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2014).

" Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito e à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais - Empréstimos consignados mediante desconto no benefício previdenciário - Contratação fraudulenta - Ilícito configurado - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Risco implícito às atividades - Infração das obrigações de monitoramento." (TJ-SP, Apelação nº 0064287-72.2010.8.26.0114, Relator Des. César Peixoto, 38ª Câmara de Direito Privado, j. em 12/03/2014).

Ademais, não há o que se falar em culpa exclusiva de terceiro, vez que nos termos

da Súmula de nº 479 do E. STJ "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Comungo dos entendimentos supra transcritos e declaro a nulidade das transações impugnadas.

A consequência jurídica disso é a restituição do patrimônio da Autora ao estado anterior de tais transações.

Resta a discussão acerca do dano moral.

Notório (e por isso independe de prova, art. 374, I, do Código de Processo Civil) que a indevida movimentação de dinheiro causa estresse ao homem médio. Temeroso por seu patrimônio, por seu bom nome perante credores, desgasta-se o homem médio até a completa elucidação do ocorrido e a completa restituição ao status quo ante. E foi bem isso que aconteceu com a autora.

Há, assim, dano moral a ser indenizado.

A indenização a ser deferida aa autora nestes autos deve ter o condão de punir o Réu por sua conduta civilmente ilícita e pelos transtornos causados ao de cujus, mas não lhes deve enriquecer injustamente.

Considerado aqui as circunstâncias do caso, tenho que o pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja medida justa a compensar a Autora pelos danos morais.

Pelo exposto, e nos termos da fundamentação supra, julgo PROCEDENTE a ação para:

A - declarar inexistente, para a autora, as transações impugnadas na inicial;

B - condenar o Réu ao pagamento de R\$ 12.249,99 (doze mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado e acrescido dos juros legais, referente aos valores que foram saqueados da conta da requerente.; e

C - condenar o Réu a indenizar a autora pelos danos morais que suportaram, pelo pagamento da quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nos termos das Súmulas nºs 54 e 362 do E. Superior Tribunal de Justiça, para a indenização por dano moral, o termo inicial para cômputo de juros (1% ao mês) é a data do ilícito (março de 2022) e da correção monetária (tabela prática do E. TJ-SP) é a do arbitramento da indenização (dezembro de 2022).

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais que ora arbitro em 10% do valor da condenação.

PRIC

Hortolândia, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA